



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 22000005/2010/1/CA1

Paraná, 16 de febrero de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"INCIDENTE EN AUTOS: RICLEE, ETELVINA ESTELA C/ ANSES Y OTRO S/ ACCION DE INCONSTIT."**, Expte. N° FPA 22000005/2010/1/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, y;

CONSIDERANDO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte demandada el 02/11/2023, contra la sentencia del 26/10/2023 que, en lo que aquí interesa, mandó llevar adelante la presente ejecución e impuso las costas a la ejecutada.

El recurso se concede el 07/11/2023, contesta agravios la parte actora el 10/11/2023 y quedan estos autos en estado de resolver en fecha 22/12/2023.

II- a) Que, la ANSES apela la imposición de costas y reclama su distribución en el orden causado, conforme lo previsto en el art. 21 de la ley 24.463. Mantiene la reserva del caso federal.

b) La parte actora, solicita que se declare desierto el recurso de su contraria. En subsidio, contesta agravios y requiere que se rechace el recurso, con costas. Hace reserva del caso federal.

III- Que, en primer lugar, corresponde señalar que los agravios expresados por la ANSES resultan suficientes para ser tratados, a mérito del amplio criterio ya sustentado por este Tribunal, por lo que se rechaza el planteo de deserción de la actora.



IV- a) Que, al abordar el recurso interpuesto por ANSES, debe destacarse que en el proceso ejecutivo la regla es la inapelabilidad a menos que la ley prevea expresamente lo contrario. Dicha restricción recursiva, conforme al argumento a fortiori, tiene plena regencia en el trámite de ejecución de sentencias (cfr. Arazí - Rojas, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación - Comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales, T. II, Rubinzal - Culzoni Editores, 2001, p. 646; y Enrique M. Falcón "Procesos de Ejecución", T. I Juicio Ejecutivo, Volúmen B, Rubinzal - Culzoni Editores, 1998, p. 72).

b) No obstante, al analizar la cuestión relativa a las costas, que como han sido impuestas de un modo diferente al fijado en la sentencia que se ejecuta podría conllevar una afectación del derecho de defensa, lo que habilita a tratar el planteo.

Así, sin perjuicio de los argumentos esbozados por la demandada, cabe tener presente lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023).

En esa oportunidad, el Máximo Tribunal declaró la inconstitucionalidad del art. 3º del DNU 157/2018 y, en consecuencia, dio operatividad al art. 36 de la ley 27.423, que establece que "En las causas de seguridad social... Las costas se impondrán de acuerdo a lo normado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en la parte general, libro I, título II, capítulo V, con excepción de aquellos casos en que los jubilados, pensionados, afiliados





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 22000005/2010/1/CA1

o sus causahabientes resultaren vencidos, en cuyo caso se impondrán las costas en el orden causado”.

Atento ello, la imposición de costas a la ANSES vencida resulta ajustada a derecho, por lo que corresponde rechazar el agravio invocado y confirmar la resolución apelada.

V- Que, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo” (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3º del DNU 157/2018, aplicar el art. 36 de la ley 27.423 y, en consecuencia, imponer las costas de la presente instancia a la ANSES, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN.

VI- Que, finalmente, se regulan honorarios -por las actuaciones ante esta Alzada- al Dr. Álvaro Sebastián KISSER en la cantidad de 1 UMA, equivalentes a la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS (\$34.382), atento lo dispuesto por los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/23 y Resolución SGA N° 12/24 de la CSJN; sin regularle a los letrados de la parte demandada en virtud de lo dispuesto por el art. 2 de la ley citada.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia dictada.

Declarar la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 e imponer las costas de la presente instancia a la ANSES, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN; aplicable de acuerdo con lo dispuesto



en el art. 36 de la ley 27.423.

Regular honorarios -por las actuaciones ante esta Alzada- al Dr. Álvaro Sebastián KISSER en la cantidad de 1 UMA, equivalentes a la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS (\$34.382), atento lo dispuesto por los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/23 y Resolución SGA N° 12/24 de la CSJN; sin regularle a los letrados de la parte demandada en virtud de lo dispuesto por el art. 2 de la ley citada

Tener presente las reservas del caso federal.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 16/02/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#8714193#400140535#20240216105208317